

충남대학교병원

개선 · 주의요구

제 목 특수부서가산금 지급 부적정

관계부서 본원 ☆☆과 ○○팀, 세종병원 ☆☆과 ○○팀

내 용

본원 및 세종병원 ☆☆과 ○○팀에서는 「업무분장규정」 제12조 제2호 각목 및 「세종충남대학교병원 업무분장규정」 제16조 제2호 각목에 따른 제반 업무를 담당하고 있으며, ○○규정 등에 의거 관련 업무를 처리하고 있다.

「보수규정」 제27조의2(㉠㉠㉠수당) 제2항에 따르면 ‘특수부서(㉠㉠㉠㉠㉠과, ㉠㉠㉠센터, ㉠㉠㉠실, ■■실, ■■■㉠㉠㉠실, ■■■■■과, ■■■■실과 ◆◆◆행, ◆◆◆실, ◆◆과-◆◆물질 취급자 3인 이내)근무자에게는 매월 보수 지급일에 00,000원식 가산금을 지급한다’ 라고 되어 있다.

또한, 「같은규정」 제7조(계산기준) 제1항 및 제3항에 따르면 ‘보수는 ○○발령일을 기준 하여 일할계산 하며, 보수의 일할액은 해당 월의 보수를 그 달의 일수로 나누어 계산한다’ 라고 되어 있다.

따라서 특수부서가산금은 위 규정에서 정하고 있는 바에 따라 관련부서 근무자에게 지급하여야 하며, 일할계산이 필요한 경우 일할액은 그 달의 일수로 나누어 계산하여 지급하여야 한다.

그러나 본원 ☆☆과 ○○팀의 2020.08.01.~2022.07.31. 관리기간 동안 특수부서가산금 지급 내역을 확인한 결과 “◆◆◆◆◆실”은 관련 규정에 명시되지 않은 부서임에도 【별표1】과 같이 소속부서 근무자에게 특수부서가산금을 지급하였으며, ■■실 전담 ♡♡사의 경우 특수부서가산금을 ■■ 참여 일수 기준으로 지급하면서 일할계산 일수를 매월 20일로 임의 조정하여 지급하였다.

또한, 세종병원 ☆☆과 ◎◎팀에서도 2020.07.16.~2022.07.31. 관리기간 동안 【별표2】와 같이 관련규정에 명시되지 않은 “◆◆◆◆실” 근무자에게 특수부서가산금을 지급하였으며, ■■실 전담♀♀사의 특수부서가산금 일할계산 일수를 매월 20일로 임의 조정하여 지급하는 등 관련 업무를 미흡하게 처리하였다.

관련부서 의견 및 판단

관련부서에서는 위 사실을 인정하면서도 보수규정에서 의미하는 “특수부서”는 직제상 부서를 의미하는 것이 아닌 직무의 특성을 의미하는 것으로 해당부서는 조직개편¹⁾에 따라 부서명은 변경되었으나 담당 직무는 변함이 없기 때문에 기(既) 지급하던 특수부서가산금을 지급하지 않는다면 문제의 소지가 있을 수 있다는 의견을 제시하였으며, ■■실 전담♀♀사의 경우 통상근무자로 ■■ 참여 일수 기준으로 계산을 하고 있는 바, 규정에 따라 지급할 경우 해당 월에 만근을 하여도 00,000원 보다 적은 금액으로 지급할 수 밖에 없어 ♀♀부와 협의 후 형평성을 고려한 것이었다고 답변하였다.

그러나 「제규정관리규정」 제17조(제 규정의 해석)²⁾에 의거 “제규정은 주관적 또는 유추하여 해석하여서는 아니되며, 부서 간 책임 한계의 구분 기타 중요한 사항에 대하여는 원장의 결재를 받아서 해석하여야 한다” 라고 되어 있는 바, ☆☆과 ◎◎팀에서는 주관적 해석이 아닌 관련 규정 개정을 통해 특수부서가산금 지급대상 부서를 명확히 하여야 했으며, ■■ 참여 일수 일할계산의 경우 그 협의 내용에 대해 원장의 결재를 득한 후 관련 업무를 처리하는 것이 합당하였다.

1) ■■■■■과-0000(2017.00.00.) 개정규정 공포(2017.00.00.자)

- 조직개편에 따른 “◆◆◆◆관리실” 조직 신설

2) 「제규정관리규정」 제17조 (제 규정의 해석) ① 제 규정은 주관적 또는 유추하여 해석하여서는 아니 된다.

② 제 규정의 해석에 이의가 있을 때에는 주관 부서의 장의 해석에 따른다. 다만, 부서간 책임한계의 구분 기타 중요한 사항에 대하여는 원장의 결재를 받아서 해석한다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 앞으로 규정 등 따라 특수부서가산금이 적정하게 지급될 수 있도록 관련 규정 개정 및 내부 결재 등을 통해 업무를 처리하시기 바라며, (개선)
- ② 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 :	본원	☆☆과 ◎◎팀	담당	♠♠0급	D	- 주의
	세종병원	☆☆과 ◎◎팀	담당	♠♠0급	E	- 주의]

【별표1】 (본원) “◆◆◆◆◆◆실” 특수부서가산금 지급내역

지급월	사번	성명	소속	지급액 (원)	지급월	사번	성명	소속	지급액 (원)

【별표2】 (세종병원) “◆◆◆◆실” 특수부서가산금 지급내역

지급월	사번	성명	소속	지급액(원)	지급월	사번	성명	소속	지급액(원)

지급월	사번	성명	소속	지급액(원)	지급월	사번	성명	소속	지급액(원)